МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
ЗӨВЛӨМЖ

2026 оны 05 дугаар сарын 11 Дугаар 01/02 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД
НЯМ-ОСОРЫН УЧРАЛ ТАНАА

Монгол Улсын цахим хөгжлийн бодлого, түүний хэрэгжилтэд хүний эрх, хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах арга хэмжээ тусгагдсан байдал, шинээр хэрэглээнд нэвтэрч буй технологийн хүний эрх, эрх чөлөөний эрсдэлийг үнэлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дүгээр зүйлийн 7.1.10, 7.1.11, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалт, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.1, 24.1.2 дахь заалтаар тогтоосон Комиссын бүрэн эрхийн хүрээнд “Хүний эрх ба цахим технологи” сэдэвт олон нийтийн хэлэлцүүлгийг 2024, 2025 онд явууллаа.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах албадлагын арга хэрэгсэл, хариуцлагын механизмын үнэлгээ, тагнаж, чагнах боломжтой технологийн эрх зүйн зохицуулалт, И-Монгол систем ба иргэний бүртгэлийн цахимжилтын хүний эрхийн үнэлгээ, төрийн цахим үйлчилгээний хүртээмж, хиймэл оюуны бодлого, эрх зүйн зохицуулалт, олон нийтийн сүлжээний бодлого, зохицуулалт, эрүүл мэндийн салбар цахимжилт ба хүний эрх, цахим туслах төхөөрөмжөөр зорилтот бүлгийн хүмүүсийг хангах бодлого, хэлэлцүүлгийн камерын эрх зүйн зохицуулалт, ашиглалт ба хүний эрх, зорчих эрхийг хязгаарлах ял эдлүүлэх ажиллагаанд цахим гав ашиглаж буй байдал, цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн санд буй эрэн сурвалжлагдаж, ял эдэлж буй иргэний хувийн мэдээллийн хамгаалалт зэрэг 11 салбарт хамаарах 40 орчим асуудлыг энэхүү хэлэлцүүлгийн шалгалтад хамруулсан болно.

“Хүний эрх ба цахим технологи” олон нийтийн хэлэлцүүлгийн үр дүнд үндэслэн, Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтийг хангуулах, холбогдох бодлого, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалтаар тогтоосон Комиссын бүрэн эрхийн хүрээнд дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

Нэг. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль (ХХМХтХ)-ийг боловсронгуй болгох, хариуцлагын механизмийг оновчтой бүрдүүлэх талаар.

1.1. ХХМХтХ-д “хамгийн бага хэмжээнд хүний хувийн мэдээлэл цуглуулах” зарчим, хувийн мэдээллийг зорилгод нийцсэн, зайлшгүй шаардлагатай хүрээнд цуглуулах шалгуурыг хуульчлан тусгах;

1.2. ХХМХтХ-ийн 10 дугаар зүйлд заасан биометрик мэдээллийг ашиглах эрх бүхий байгууллага, үйл ажиллагааг хянан үзэж, шинэчлэн тогтоох, гарын хурууны хээнээс бусад биометрик мэдээлэл ашиглахад тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, биометрик мэдээллийг

15005033

олж авах, боловсруулах, хадгалах, устгах технологийн шаардлага, мэдээлэл алдагдсан тохиолдлыг мэдээллийн эзэнд заавал мэдэгдэх журам боловсруулж, мөрдүүлэх;

1.3. Хувийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч этгээдэд дамжуулах, худалдах, гадаад улс руу шилжүүлсэн, хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр хувийн мэдээллийг ашиг олох зорилгоор ашигласан, хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүргээ зөрчсөний улмаас ноцтой хохирол учирсан бол эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх асуудлыг судлан шийдвэрлэх, Эрүүгийн хуулийн 13 дугаар бүлгийн заалтуудыг ХХМХтХ-тэй нягт уялдуулах, "хувийн нууц" гэх ойлголтыг ХХМХтХ-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт тогтоосон байдлаар нэг мөр мөрдөх тухай хууль тогтоогчийн тайлбарыг Эрүүгийн хуульд тусгах;

1.4. Зөрчлийн тухай хуулийн 6.27 дугаар зүйлд 4 төрлийн зөрчлийг тусгасан нь ХХМХтХ-иар хуульчилсан мэдээллийн эзний 20 гаруй субъектив эрхийг хамгаалахад хангалтгүй байх тул ХХМХтХ-ийн 12.2, 12.3, 16.1.10, 15.1.1, 18.2, 18.2.2, 21.1, 22.1, 29.3-т заасныг зөрчсөн үйлдлийг уг хуульд нэмж тусгах, мөн хуулиар тогтоосон торгуулийн хэмжээ нь томоохон аж ахуйн нэгж, байгууллагад бодит нөлөөлөл үзүүлэхгүй тул олон улсын жишгийн дагуу зөрчигч этгээдийн орлоготой уялдуулан торгуулийн хэмжээг тогтоох боломжийг судалж, хариуцлагын механизмыг сайжруулах;

1.5. ХХМХтХ-ийн хэрэгжилтийг хангах Засгийн газрын чиг үүрэг, хэрэгжилтэд хяналт тавих Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын чиг үүргийг зааглаж, хувийн мэдээллийн зөрчлийг шалгах, аудит хийх, байгууллагуудыг магадлан итгэмжлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох, хураах, торгууль ногдуулах зэрэг хариуцлага тооцох бүрэн эрх бүхий мэдээлэл хамгаалах бие даасан, мэргэшсэн, зохицуулах байгууллагыг бий болгох ажлыг эхлүүлэх;

1.6. ХХМХтХ-ийн 26, 30 дугаар зүйлийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд хувийн мэдээллийг хамгаалах дотоод журам баталж, хувийн мэдээллийг хамгаалах үүрэгтэй албан хаагчийг томилох, ажлын байр, албан тушаалын тодорхойлолтод тусгах, мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит тогтсон хугацаанд хийх, кибер халдлагад өртсөн тохиолдолд шуурхай арга хэмжээ авах хууль зүйн шаардлагыг бий болгох;

1.7. Төрийн албаны хаагчийн болон бусад ажил горилогчийн анкет, регистрын дугаар, иргэний баримт бичиг олгох, төрийн үйлчилгээ авахад хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах маягтыг зөвхөн зорилгод тохирсон мэдээллийг цуглуулах, хууль бусаар хүний хувийн болон эмзэг мэдээлэл цуглуулж байгаа байдлыг таслан зогсоох, маягт, зааврыг шинэчлэх ажлыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах.

Хоёр. Хүнийг мөрдөх, тагнах технологийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох талаар.

2.1. Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-т заасан гүйцэтгэх ажлын тусгай техник хэрэгсэлд хамаарах техник хэрэгслийг технологийн хөгжилтэй уялдуудан нарийвчлан зохицуулж, Эрүүгийн хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.13.2 дахь хэсгийн хориглосон зохицуулалтын хүрээ тодорхой бус байгаа гажуудлыг арилгах;

2.2. Байршил тогтоох төхөөрөмж, дрон зэрэг хүнийг мөрдөх, тагнах боломжтой, өдөр тутмын хэрэглээнд нэвтэрсэн технологийг хэрэглэх эрх зүйн зохицуулалтыг хүний эрхийн зарчимд нийцүүлэн бүрдүүлэх;

2.3. Гүйцэтгэх ажлын тусгай техник хэрэгслийн зөвшөөрөл олгох, бүртгэх, ашиглалтад хяналт тавих чиг үүргийг байгууллагуудад оновчтой хуваарилах, эрх мэдлийн хяналт, тэнцлийг хангах байдлаар эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох;

2.4. Гүйцэтгэх ажлын техник хэрэгслийг зөвшөөрөлгүй худалдан авах, ашиглах нь гэмт хэрэг болохыг иргэд, хуулийн этгээдэд тогтмол мэдээлэх, хүнийг мөрдөх, тагнах

технологийн хууль бус, хүний эрхийг зөрчсөн хэрэглээний талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх.

Гурав. И-Монгол систем, иргэний бүртгэлийн мэдээллийн харилцаанд хүний эрхийн эрсдлээс сэргийлэх талаар.

3.1. И-Монгол систем, холбогдох мэдээллийн сангуудаас хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, дамжуулсан тухай мэдээллийн эзэнд хүргэх мэдэгдлийн загвар боловсруулж, хэрэглээнд нэвтрүүлэх, хувийн мэдээлэл хандах үйлдлийн талаарх мэдэгдлийг үнэн зөв, цаг алдахгүй мэдээллийн эзэнд хүргэх технологи, эрх зүйн зохицуулалтын арга хэмжээ авах;

3.2.Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаан дахь эмнэлэг, шуудан, иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт хэвлэх байгууллага зэрэг гуравдагч этгээдийн оролцоо, гуравдагч этгээдийн хувийн мэдээллийг хамгаалах үүрэг, гүйцэтгэлийн аудит хийлгэх журам, хувийн мэдээллийн зөрчил гарсан тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага, нөхөн төлбөрийг хуулиар тодорхой зохицуулах;

3.3. Регистрийн дугаар олгох үйл ажиллагааны зохицуулалтын хийдлийг арилгах, эрүүл мэндийн байгууллагаас регистрийн дугаар олгох харилцааг хуулиар зохицуулж, ноцтой зөрчилд хариуцлага хүлээлгэх механизмыг бий болгох;

3.4. Иргэний улсын бүртгэгч мэдээллийн санд хандах, ашиглах байдалд хяналт тавих, хандах эрхийн шатлал тогтоосон журам батлах, хууль бус хандалтыг автоматаар илрүүлэх технологийн шийдэл нэвтрүүлэх, иргэний улсын бүртгэлийн газрын дотоод журмыг ХХМХтХ-д нийцүүлэн шинэчлэх, нууцын баталгаанд ХХМХтХ-д заасан хувийн мэдээллийг тусгах;

3.5. “ХУР” системийн хэрэглэгчдийн гэрээний биелэлтийг баримт бичигт үндэслэж бус, бодитоор, тогтмол хяналт тавих механизмийг бүрдүүлж, хувийн мэдээллийн ноцтой зөрчлөөс сэргийлэх;

3.6. Иргэний бүртгэлийн мэдээллийг бүрдүүлэхэд хүний эмзэг мэдээлэл болох үндэс, угсааны мэдээллийг эрх зүйн үндэслэлгүйгээр цуглуулж байгааг хянаж, таслан зогсоох;

Дөрөв. Төрийн цахимжилтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, цахим хуваагдлаас сэргийлэх талаар.

4.1. Албан ба албан бус боловсролын тогтолцоонд цахим ур чадвар, мэдээллийн боловсрол олгож буй нөхцөл байдлыг цогцоор үнэлж, иргэдэд орчин үеийн технологийн хөгжлийн шаардлагад нийцсэн мэдлэг, ур чадвар, боловсрол олгох үндэсний бодлогыг боловсрол, цахим хөгжил зэрэг салбарын оролцоотой боловсруулах, Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газраас явуулж буй бүх нийтийн цахим ур чадварыг сайжруулах сургалт, аяны хүртээмж, чанарыг нэмэгдүүлэх;

4.2. Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хөдөө орон нутгийн хүн ам, орлого багатай болон бусад эмзэг бүлгийн хүмүүсийн цахим хоцрогдлын шалтгааныг нарийвчлан тодорхойлж, хот, хөдөөгийн ялгаа, орлогын түвшин, насны онцлогоос үүдэлтэй цахим хүртээмж, цахим ур чадварын тэгш бус байдлыг системтэйгээр бууруулах;

4.3. Цахим үйлчилгээ авах боломжгүй иргэн итгэмжлэгдсэн этгээдээс тусламж авах эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгож, алслагдсан бүс нутгийн оршин суугчид, эмзэг бүлгийн хүмүүст чиглэсэн явуулын үйлчилгээг өргөжүүлэхийн зэрэгцээ цахим бус байдлаар төрийн үйлчилгээ авах боломжийг хэвээр хадгалах, цахим, явуулын болон биеэр авах үйлчилгээний уялдаа хангаж, ур ашгийг нэмэгдүүлэх.

Тав. Хиймэл оюуны бодлого, эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох талаар.

5.1. Хиймэл оюуны хөгжүүлэлт, ашиглалт мөрдөх зарчмууд, ялангуяа хүн төвтэй байх, хүний эрх, эрх чөлөөг сахих, ялгаварлан гадуурхахгүй байх, хувийн нууцыг хамгаалах зарчим, хиймэл оюуны хөгжүүлэгч, ашиглагч, бусад оролцогч талуудын эрх, үүрэг, хариуцлага, өндөр эрсдэлтэй хиймэл оюуны системийг тодорхойлсон бодлого, стратегийг батлах, хэрэгжүүлэх;

5.2. Хиймэл оюуны системийг ашиглахдаа мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авах, мэдээлэл боловсруулах зорилго, хүрээг тодорхой тайлбарлах, хиймэл оюуны системд өгөгдөл цуглуулах, мэдээлэл боловсруулах зорилго, үйл явцын ил тод байдлыг хангах, хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд нөлөөлөх шийдвэр гаргалтад хүний оролцоог заавал хангах, бүрэн автоматжуулсан шийдвэр гаргалтыг хязгаарлах, шийдвэрийн үндэслэлийг тайлбарлах, эмзэг болон биометрик мэдээллийг хамгаалах зохицуулалтыг хуулиар тогтоох;

5.3. Хиймэл оюуны системд хүний эрхийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх нарийвчилсан аргачлал боловсруулж, нэн тэргүүнд санхүү, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, хууль сахиулах, шүүх эрх мэдлийн салбар зэрэг хүний эрх, эрх чөлөөнд нөлөөлөх шийдвэр гаргах, хүний эмзэг мэдээллийг байнга боловсруулахад ашиглаж буй системүүдийг үнэлж, баталгаажуулах;

5.4. Хиймэл оюуны тооцооллын алдаа, доголдол, буруу шийдвэрээс үүдэн хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдсөн тохиолдолд хөгжүүлэгч, хэрэглэгч, үйлчилгээ үзүүлэгчийн хүлээх хариуцлага, хохирол барагдуулах механизмыг бий болгох;

5.5. Хиймэл оюуны ёс зүй, хүний эрх, мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр төрийн албан хаагч, хувийн хэвшил, хөгжүүлэгч, хэрэглэгчдийг сургах, мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр, хэрэглэгдэхүүн боловсруулах.

Зургаа. Олон нийтийн сүлжээний платформыг зохицуулах талаар.

6.1. Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг дэмжихийн хамт худал мэдээлэл, хүчирхийлэл, үзэн ядалтыг сэдэлжүүлэх илэрхийлэл бүхий гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй контентыг хянах, тархалтыг үр дүнтэй, шуурхай хязгаарлах, олон нийтийн сүлжээний платформуудтай холбоотой харилцаа, иргэдэд мэдээллийн боловсрол олгох асуудлыг цогц байдлаар зохицуулсан хуулийг боловсруулж, батлах; Ингэхдээ хүчирхийлэл, үзэн ядалтыг сэдэлжүүлэх илэрхийлэл бүхий гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй контентыг тогтоох шалгуурыг НҮБ, Хүний эрхийн Дээд Комиссарын Газраас баталсан Рабатын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд (Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, 2012) нийцүүлэн тодорхойлох;

6.2. Олон нийтийн сүлжээн дэх хортой контентыг хязгаарлах, хаах, платформоос үндэслэлгүйгээр аккаунт хааж, контент устгасан тохиолдолд гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий бие даасан, Засгийн газраас хараат бус ажиллах, санхүү, хүний нөөцийн чадавхитай, олон нийтийн өмнө хариуцлага хүлээх зохицуулалтын байгууллагын байгуулах, үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэслэлийг тогтоох;

6.3. Олон нийтийн сүлжээгээр хүний хувийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүй нийтэлсэн, задруулсан тохиолдолд хохирогчийн нэрийн өмнөөс холбогдох платформд мэдэгдэж, контентыг шуурхай устгуулах “нэг цонхны” механизм бий болгох;

6.4. Хэрэглэгчийн мэдээлэл хилийн чанадад дамжуулах, гадаад серверт хадгалах тохиолдолд ХХМХтХ, холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үүргийг олон нийтийн сүлжээний платформуудад хүлээлгэх эрх зүйн зохицуулалт бий болгох;

6.5. Эрх зүйн тодорхой зохицуулалт бий болгож, хамтын ажиллагааны механизмыг сайжруулах хүртэл Мета компанитай байгуулсан “Ногоон суваг”-ын хүрээнд тавьсан

асуудлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах идэвхитэй хэлэлцээ хийх, өмнөх гэрээ, хэлэлцээрийг сайжруулан шинэчлэх, *X, Tik Tok* зэрэг Монгол Улсад өргөн хэрэглэгддэг платформуудтай харилцах арга замыг тодорхойлох яриа, хэлэлцээ эхлүүлэх, "Ногоон суваг" ажиллах журам, үйл ажиллагааны мэдээллийг нийтлэж, олон нийтэд мэдээлэх арга хэмжээ авах;

6.6. Монгол Улсын хэрэглэгчдэд хамаарах контентын зохицуулалт, устгалт, аккаунтыг хаасан байдал, үндэслэлийн талаарх тайланг Монгол хэл дээр гаргаж, нийтлэх шаардлагыг Монгол Улсад өргөн хэрэглэгддэг платформуудад тавих;

6.7. Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай, ХХМХтХ, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн цахим орчинд хамаарах зохицуулалтуудын хэрэгжилтийг үнэлж, хиймэл оюунаар бүтээсэн хуурамч контент зэрэг шинэ нөхцөл байдалтай уялдуулан шинэчлэх;

6.8. Цахим орчинд үйлдэгдэж буй залилах, хүний нэр төрийг санаатай гутаах (гүтгэх), заналхийлэх, хууль бусаар мөрдөн мөшгих, ялгаварлан гадуурхах, хүнийг амиа хорлох нөхцөл байдалд хүргэх, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зэрэг гэмт эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зохицуулалтыг боловсронгуй болгох;

6.9. Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн хүний нөөц, техник тоног төхөөрөмж, мэргэжлийн чадавхыг нэмэгдүүлэх, олон улсын кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах хоёр талт гэрээ, хэлэлцээр байгуулж, олон нийтийн сүлжээний платформуудад хяналт тавих боломжийг нэмэгдүүлэх;

6.10. НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хорооны 25-р ерөнхий тайлбарт нийцүүлэн хүүхдэд чиглэсэн контент бүтээх, хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулах, хүүхдийн зураг, хувийн мэдээллийг олон нийтийн сүлжээнд нийтлэхтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох,Хүүхдийн бэлгийн мөлжлөгтэй холбоотой контент илрүүлэх, устгах, зохицуулах талаар *Internet Watch Foundation* зэрэг эрх, чадавхи бүхий байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;

6.11. Эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг хувийн байдлын улмаас цахим хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтад өртөх эрсдэлтэй бүлгийн нэр дэвшигчийг хамгаалах тусгай механизмыг бий болгох, худал мэдээлэл, зохион байгуулалттай хууль бус нөлөөлөлтэй тэмцэх, цахим сурталчилгааны ил тод байдлыг хангах, хиймэл оюунаар бүтээсэн контентыг таних тэмдэгтэй нийтлэх зэрэг зохицуулалт бий болгох, баримт шалгах механизмийг бэхжүүлэх замаар сонгуулийн үеийн цахим орчны зохицуулалтыг боловсронгуй болгох.

Долоо. Эрүүл мэндийн салбарын цахимжилтад хүний эрхийг хангах талаар.

7.1. Эрүүл мэндийн салбарын цахимжилтийн бодлого, хууль тогтоомж ба ХХМХтХ-ийн нийцлийг цогцоор үнэлэх, эрүүл мэндийн салбарт ХХМХтХ-ийг зөрчин гарын хурууны хээгээр танин баталгаажуулалт хийж байгаа нь гарцаагүй шаардлагатай эсэхийг үнэлж, ХХМХтХ-д өөрчлөлт оруулах эсхүл хууль бус үйлдлийг таслан зогсоох арга хэмжээг шуурхай авах;

7.2. Инновацыг дэмжих болон хувийн нууцыг хамгаалах шаардлагын зохист тэнцвэрийг хангах байдлаар эрүүл мэндийн салбарт хиймэл оюун, их өгөгдөл ашигласнаас үүдэн гарч болох хүний эрхийн зөрчлөөс хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх, ялангуяа эрүүл мэндийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр боловсруулах хууль ёсны үндэслэлийн болох нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах, яаралтай тусламж үзүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгаанд ашиглах тохиолдлын хамрах хүрээг тодорхой хуульчлах;

7.3. Эрүүл мэндийн мэдээллийн удирдлагын нэгдсэн бодлого боловсруулж, мэдээллийн ангилал, эзэмшигч, хандалтын түвшин, ашиглалтын журам, хадгалалтын хугацаа, устгах тодорхой болгох, эрүүл мэндийн мэдээллийн системүүдийн харилцан

уялдаа, мэдээлэл солилцооны нэгдсэн стандарт, архитектурыг баталж, давхардсан бүртгэл, мэдээллийн зөрчлийг арилгах замаар эрүүл мэндийн мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг хангах;

7.4. Эрүүл мэндийн мэдээллийг гадаад улсын нутаг дэвсгэрт байрлах серверт хадгалах, олон улсын байгууллага, судалгааны байгууллага, гадаад улсын эрүүл мэндийн байгууллагатай солилцох тохиолдолд мөрдөх мэдээлэл хамгаалах шаардлага, зөвшөөрлийн нөхцөл, хариуцлагын зохицуулалтыг тодорхойлж, хуульчлах;

7.5. Эрүүл мэндийн мэдээллийг цуглуулж, боловсруулж, ашиглаж буй бүх байгууллагад шифрлэлт, хандалтын шатлал, аудитын мөр, нэвтрэх эрхийн хяналт, кибер хамгаалалт, мэдээлэл алдагдлын илрүүлэлт, нөөцлөлт, сэргээх болон тасралтгүй ажиллагааны нэгдсэн стандартыг заавал мөрдүүлж, эрүүл мэндийн цахим системд аюулгүй байдлын аудит, нэвтрэлтийн туршилтыг тогтмол хийж, үр дүнг мэдээлэл хамгаалах эрх бүхий байгууллагад тайлагнах механизмийг бий болгох;

7.6. Эрүүл мэндийн мэдээллийн цахим систем, хиймэл оюун, биометрик болон генетик мэдээлэлд ашигласан шийдэл бүрт хүний эрхийн эрсдлийн үнэлгээ заавал хийж, үр дүнг мэдээлэл хамгаалах эрх бүхий байгууллагад тайлагнах хууль зүйн шаардлагыг эрүүл мэндийн салбарын хууль тогтоомжид туслах;

7.7. Эрүүл мэндийн цахим системд “хамгийн бага мэдээлэл цуглуулах”, “зорилгоор хязгаарлах”, “системийн зураг төсөл, хөгжүүлэлтийн шатнаас нууцлалыг хангах”, “нууцлалыг анхдагчаар идэвхтэй байлгах” зэрэг хувийн мэдээлэл хамгаалах зарчмуудыг мөрдөх, эрүүл мэндийн мэдээлэлд хандсан бүх үйлдлийг бүртгэх, мэдээллийн эзэнд бодит цагийн горимоор автомат мэдэгдэл хүргэх технологийн шийдэл, тохируулгыг И-Монгол систем, холбогдох мэдээллийн санд нэвтрүүлэх;

7.8. Эрүүл мэндийн мэдээлэлд хэн, хэзээ, ямар зорилгоор хандсаныг мэдэх, алдаатай мэдээллийг залруулах, хууль ёсны үндэслэлээр мэдээллийг устгуулах, мэдээллийг их өгөгдөл бүрдүүлэх зэрэг хоёрдогч зорилгоор ашиглуулах эсэхээ шийдвэрлэх, өмнө өгсөн зөвшөөрлөө өөрчлөх, цуцлах эрх зүйн нарийвчилсан зохицуулалтыг бий болгож, иргэдийн эрүүл мэндийн мэдээлэлдээ хяналт тавих эрхийг баталгаажуулах;

7.9. Эрүүл мэндийн мэдээлэл алдагдсан, зөвшөөрөлгүй хандсан, системийн доголдол үүссэн тохиолдолд мэдээллийн эзэнд шуурхай мэдэгдэх, эрсдэлийг бууруулах, зөрчлийг шалгах, хариуцлага тооцох, хохирлыг барагдуулах журам, механизмыг хуульчлах;

7.10. Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, алслагдсан бүс нутгийн хүн ам, орлого багатай болон бусад эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлэх цахим эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг хангах тусгайлсан бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх;

Найм. Цахим туслах хэрэгслээр хүн амыг хангах бодлого бий болгох, зарим санаачлагын хэрэгжилтийг сайжруулах талаар.

8.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай, Ахмад настны тухай хуульд цахим туслах технологийн хүртээмжийн зохицуулалтыг нэмж тусгах, дэлгэц уншигч, дохионы хэлний орчуулга, дуу хоолой таних технологи, тусгай интерфэйс зэрэг туслах технологийг төрийн цахим үйлчилгээний системд заавал нэвтрүүлэх шаардлагыг тусгасан төрийн үйлчилгээний болон үндэсний хүртээмжийн стандарт тогтоох;

8.2. Туслах технологийн бодлого боловсруулж, хэрэгжилтийг хянах чиг үүргийг зохих байгууллага, бүтцэд хүлээлгэх, туслах технологийн үндэсний төвийг байгуулж, инновацийг дэмжих;

8.3. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын нэн шаардлагатай туслах бүтээгдэхүүний жагсаалтад нийцүүлэн Засгийн газрын 2021 оны 363 дугаар тогтоолыг шинэчилэх, ялангуяа, хэл яриа, харилцаа, танин мэдэхүйн бэрхшээлд зориулсан бионик хиймэл эрхтэн, нүдний хөдөлгөөн хянагч, ухаалаг нүдний шил зэрэг дэвшилтэт туслах технологийг жагсаалтад тусгах, үүнтэй уялдуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний туслах бүтээгдэхүүний жишиг үнийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/143, А/376 хамтарсан тушаалаар тогтоосон түвшинтэй тэнцүүлж, шинэчлэх;

8.4. Гаалийн тариф, татварын тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулж, орчин үеийн цахим болон туслах технологи, дэвшилтэт туслах хэрэгслийг гаалийн болон импортын татвараас чөлөөлөх, эсхүл татварын хөнгөлөлт үзүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх;

8.5. Дотоодын туслах технологи, бионик хиймэл эрхтэн, программ хангамж, хүртээмжийн шийдэл үйлдвэрлэгчдийг санхүүгийн дэмжлэг, татварын хөнгөлөлт, инновацийн бодлогоор дэмжих;

8.6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний туслах бүтээгдэхүүний жишиг үнийг бодит өртөг, зах зээлийн үнэ, хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн шинэчилж, холбогдох сайдын хамтарсан тушаалаар тогтоосон үнийн түвшинтэй уялдуулах.

Ес. Нийтийн эзэмшлийн орон зайд суурилуулсан хяналтын камерын зохицуулалт, ашиглалтыг хүний эрхийн шаардлагад нийцүүлэх талаар.

9.1. Нийтийн эзэмшлийн орон зайд хяналтын камерыг байршуулах, ашиглахтай холбоотой харилцааг ХХМХтХ, Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай, Цагдаагийн албаны тухай, Барилгын тухай зэрэг хуулиудаар зохицуулж байгаа нь хоорондоо зөрчилтэй, хүний эрхийн шаардлагад нийцэхгүйн зэрэгцээ хүнийг царайгаар таних боломжтой хиймэл оюун суурилсан хяналтын камеруудыг хүний эрхийн шаардлагыг хангасан эрх зүйн зохицуулалтгүй ашиглаж байгааг нэн даруй өөрчлөх, хяналтын камерын суурилуулалт, ашиглалт, хяналт, мэдээлэл хамгаалах, мэдээлэлд хандах эрх, хариуцлагын зохицуулалтыг бүхэлд нь хамарсан эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх;

9.2. Нийтийн эзэмшлийн орон зайд хяналтын системийг хэт өргөн хүрээтэй байршуулж, хүн амыг байнгын ажиглалтад байлгах эрсдэлээс сэргийлэх бодлогыг баримтлан хяналтын камерын байршлыг гэмт хэрэг, зөрчлийн бодит статистик, эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн тогтоох, өргөн хүрээтэй хяналтын систем, шинэ технологи нэвтрүүлэхийн өмнө хүний эрхийн нөлөөллийн үнэлгээг заавал хийх, мэдээллийг хамгийн бага хэмжээгээр цуглуулах зарчмыг мөрдөх шаардлагыг хуулиар тогтоох;

9.3. Хяналтын камерын бичлэгийг хадгалах, ашиглах, устгах журам, мэдээллийг тодорхой хугацаанд хадгалах, хугацаа дуусмагц устгах, зөвхөн хуульд заасан зорилгоор ашиглах зарчмыг хуулиар тогтоох;

9.4. Хяналтын камерт авагдсан мэдээллийг ашиглах үйл ажиллагааны төрөл тус бүрээр мэдээлэлд хандах эрх бүхий этгээд, мэдээллийг гаргаж өгөх журам, хяналтын механизмийг хуулиар тогтоож, хяналтын камерт авагдсан мэдээллийг зөвшөөрөлгүй ашиглах, задруулах үйлдэлд хүлээлгэх хариуцлагыг Эрүүгийн болон Зөрчлийн тухай хуульд тодорхой тусгах;

9.5. Хяналтын камер байршуулсан газарт анхааруулах тэмдэг, мэдээлэл байрлуулж, мэдээлэл цуглуулах зорилго, мэдээлэл хариуцагчийг тодорхой, ойлгомжтой байлгах, иргэд өөрийн дүрс бичлэгтэй танилцах, хуулбар авах, хууль бусаар ашигласан тохиолдлын талаар гомдол гаргах журам, гомдлыг хараат бус шийдвэрлэх механизмыг хуулиар тогтоох;

9.6. Камерын хяналтын нэгдсэн болон дэд төвүүдийн системд шифрлэл, хандалтын хяналт, аудитын бүртгэл, нууцлалын хамгаалалтын нэгдсэн стандарт мөрдүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, чадавхитай хүний нөөцийг бүрдүүлэх хэмжээнд санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх;

Арав. Цахим гавын ашиглалтыг хүний эрхийн шаардлагад нийцүүлэх талаар.

10.1. Зорчих эрхийг хязгаарлах ялын дээд хугацааг дэлхийн жишигт нийцүүлэн хянан үзэх, зорчих эрхийг хязгаарлах ял эдлүүлэх бүсчлэлийн обьектив шалгуурыг хуулиар тогтоон, ял эдлүүлэх ажиллагааны явцад бүсчлэл, чиглэл өөрчлөх асуудлыг шүүхийн хяналтад оруулах замаар ял шийтгэлийг шүүх хүлээлгэх Эрүүгийн хуулийн зарчимд нийцүүлэх;

10.2. Цахим гаваар цугларч буй байршлын мэдээлэл нь тодорхой нөхцөлд хүний зан төлөвийн мэдээлэлд тооцогдох боломжтой тул зөвхөн хуулиар тогтоосон зорилгоор ашиглах, мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй хандах, задруулах, дамжуулахаар сэргийлэх эрх зүй, техникийн хамгаалалт бий болгох;

10.3. Цахим гавтай байдал нь ялтны эрүүл мэндийн тусламж авах, хөдөлмөр эрхлэх, сурч боловсрох эрхээ элдэх, өдөр тутмын үйлдэл хийхэд үндэслэлгүй саад учруулахгүй байх, нэр төрийг гутааж, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүй байх нөхцөлийг хангах стандарт тогтоох;

ДАРГА Д.СҮНЖИД

9.6. Камерын хяналтын нэгдсэн болон дэд төвүүдийн системд шифрлэл, хандалтын хяналт, аудитын бүртгэл, нууцлалын хамгаалалтын нэгдсэн стандарт мөрдүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, чадавхитай хүний нөөцийг бүрдүүлэх хэмжээнд санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх;

Арав. Цахим гавын ашиглалтыг хүний эрхийн шаардлагад нийцүүлэх талаар.

10.1. Зорчих эрхийг хязгаарлах ялын дээд хугацааг дэлхийн жишигт нийцүүлэн хянан үзэх, зорчих эрхийг хязгаарлах ял эдлүүлэх бүсчлэлийн обьектив шалгуурыг хуулиар тогтоон, ял эдлүүлэх ажиллагааны явцад бүсчлэл, чиглэл өөрчлөх асуудлыг шүүхийн хяналтад оруулах замаар ял шийтгэлийг шүүх хүлээлгэх Эрүүгийн хуулийн зарчимд нийцүүлэх;

10.2. Цахим гаваар цугларч буй байршлын мэдээлэл нь тодорхой нөхцөлд хүний зан төлөвийн мэдээлэлд тооцогдох боломжтой тул зөвхөн хуулиар тогтоосон зорилгоор ашиглах, мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй хандах, задруулах, дамжуулахаар сэргийлэх эрх зүй, техникийн хамгаалалт бий болгох;

10.3. Цахим гавтай байдал нь ялтны эрүүл мэндийн тусламж авах, хөдөлмөр эрхлэх, сурч боловсрох эрхээ элдэх, өдөр тутмын үйлдэл хийхэд үндэслэлгүй саад учруулахгүй байх, нэр төрийг гутааж, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүй байх нөхцөлийг хангах стандарт тогтоох;

ДАРГА Д.СҮНЖИД